

RELATÓRIO TÉCNICO - JURÍDICO

Análise de Qualidade de Serviço de Internet Banda Larga

Cliente: Mauricio Faria Palma Nascimento

Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)

Operadora: VIVO

Período de Medição: 14/08/2026 a 28/08/2026

Base de Dados: 5174 registros válidos (speedtest-cli + librspeed)

Guaxupé, 28 de Agosto de 2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. METODOLOGIA	3
3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO	4
3.1. Desempenho por Dia da Semana	4
3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana	4
3.3. Análise de Throttling	4
4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE	5
4.1. Parâmetros Contratados	5
4.2. Estatísticas Gerais	5
4.3. Percentuais de Entrega por Período	5
5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA	6
5.1. Premissas	6
5.2. Perda Mensal por Período	6
5.3. Perda Média Mensal	6
5.4. Perda Acumulada	6
5.5. Estimativa para Ação Civil Pública	6
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA	7
7. RECOMENDAÇÕES	8
8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS	9
9. RESUMO EXECUTIVO	11

1. OBJETIVO

Com base nas medições objetivas e contínuas realizadas entre 14/08/2026 e 28/08/2026, utilizando as ferramentas speedtest-cli e LibreSpeed, este relatório comprova que a prestadora operadora não está cumprindo a velocidade de download e upload contratadas no plano VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps). A velocidade mediana de download obtida foi de 191.7 Mbps, representando apenas 38.3% dos 500 Mbps contratados, valor significativamente inferior ao mínimo de 80% exigido pela Resolução Anatel nº 632/2014. Não foi possível confirmar a prática de throttling devido à indisponibilidade de dados significativos em ambos os períodos (dias úteis e fins de semana) para comparação. Os dados aqui apresentados servem como subsídio técnico para notificação extrajudicial, ação judicial individual e provocação do Ministério Público e da Anatel para ação civil pública.

2. METODOLOGIA

Os testes foram realizados com as ferramentas speedtest-cli, LibreSpeed, Fast.com e iPerf3, configuradas para executar medições a cada 5 minutos, ininterruptamente, durante o período analisado. Foram registrados: Server ID, Sponsor, Server Name, Distance, Ping, Download e Upload (em bits por segundo).

Cada ferramenta tem características específicas:

- speedtest-cli (Ookla): Mede download, upload e latência. É a mais confiável e amplamente utilizada.
- LibreSpeed (via npx): Semelhante ao speedtest-cli, código aberto. Também fornece geolocalização do servidor.
- Fast.com (Netflix): Mede apenas download, com servidores otimizados para streaming. Não mede upload nem latência.
- iPerf3: Mede throughput TCP/UDP, mas depende de servidores públicos que podem estar indisponíveis, resultando em falhas frequentes.

Ferramenta	Total Testes	Válidos	Taxa de Sucesso
Ferramenta	Total Testes	Válidos	Taxa de Sucesso
librespeed	2194	2163	98.6%
iperf3	2952	1114	37.7%
speedtest-cli	3051	3011	98.7%
fast	2597	2597	100.0%

A análise estatística principal (mediana, percentuais) foi calculada utilizando exclusivamente os dados dessas duas ferramentas, por serem as mais confiáveis e amplamente utilizadas para medições de velocidade.

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO

3.1. Desempenho por Dia da Semana (dias com dados disponíveis)

Dia da Semana	Mediana Download (Mbps)	% da Contratada	Categoria
Segunda	195.8	39.2%	Útil
Terça	202.7	40.5%	Útil
Quarta	190.2	38.0%	Útil
Quinta	181.7	36.3%	Útil
Sexta	180.9	36.2%	Útil
Sábado	206.5	41.3%	Fim de semana
Domingo	197.0	39.4%	Fim de semana

3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana

Período	Mediana Download (Mbps)	% da Contratada	Mediana Upload (Mbps)	% da Contratada (250)
Dias de semana (2ª a 6ª)	189.4	37.9%	64.0	25.6%
Fins de semana (Sáb+Dom)	201.0	40.2%	105.0	42.0%

Observação: Há uma variação de -6.2% na velocidade nos fins de semana, mas o teste estatístico não indicou diferença significativa (p-valor = 1.0000), não sendo possível confirmar throttling.

3.3. Análise de Throttling (Limitação de Velocidade)

Não foi possível confirmar a prática de throttling com os dados disponíveis. A análise comparativa entre dias úteis e fins de semana apresentou uma variação de 0.0%, porém o teste estatístico não indicou diferença significativa (p-valor = 1.0000). Recomenda-se a continuidade das medições para obter mais dados e reavaliar o comportamento em períodos de maior tráfego.

4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE

4.1. Parâmetros Contratados

- Download: 500 Mbps
- Upload: 250 Mbps

4.2. Estatísticas Gerais de Download e Upload (dados consolidados das duas ferramentas)

Estatística	Download (Mbps)	Upload (Mbps)	Ping (ms)
Count	5174.0	5174.0	5174.0
Mean	189.1	92.5	85.4
Std	126.6	70.1	61.9
Min	0.0	0.0	12.4
25%	82.9	39.8	33.1
50%	191.7	78.8	59.2
75%	305.6	158.6	142.0
Max	471.1	240.3	1093.9

A mediana (191.7 Mbps de download e 78.8 Mbps de upload) é o indicador mais adequado para avaliar a velocidade típica da conexão.

4.3. Percentuais de Entrega por Período (dados disponíveis)

Período	Download Pct (%)	Upload Pct (%)
Dias de semana	37.9%	25.6%
Fins de semana	40.2%	42.0%

5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA

5.1. Premissas

- Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)
- Valor mensal estimado: R\$ 172,00
- Período analisado: 48 meses (4 anos)
- Inflação/reajustes não considerados (cálculo subestimado)

5.2. Perda Mensal por Período (dados disponíveis)

Período	% Entregue	% Não Entregue	Valor Mensal (R\$)	Valor Efetivo (R\$)	Perda Mensal (R\$)
Dias de semana	37.9%	62.1%	R\$ 172,00	R\$ 65,14	R\$ 106,86
Fins de semana	40.2%	59.8%	R\$ 172,00	R\$ 69,16	R\$ 102,84

5.3. Perda Média Mensal

- Perda média mensal (calculada com base na mediana geral de download): R\$ 106,06
- Perda total individual em 48 meses: R\$ 5.090,65

Este valor é passível de restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), totalizando R\$ 10.181,30.

5.4. Estimativa para Ação Civil Pública (Região de Guaxupé/MG)

- Número estimado de clientes Vivo Fibra na região: 4,500
- Perda média por cliente: R\$ 5.090,65
- Danos materiais coletivos: $4500 \times 5.090,65 = \text{R\$ } 22.907.923,20$
- Danos morais coletivos (R\$ 5.000/cliente): $4500 \times 5.000 = \text{R\$ } 22.500.000,00$
- Total estimado da ação civil pública: R\$ 45.407.923,20

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA

6.1. Dispositivos Legais Aplicáveis

- Constituição Federal, art. 5º, XXXII – defesa do consumidor.
- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII – informação e inversão do ônus da prova.
- CDC, art. 14 – responsabilidade objetiva.
- CDC, art. 39, V – vedação de vantagem excessiva.
- CDC, art. 42, p.ú – devolução em dobro.
- Lei Geral de Telecomunicações, art. 3º – padrões de qualidade.
- Resolução Anatel nº 632/2014, art. 3º, §1º – velocidade média $\geq 80\%$.
- Marco Civil da Internet, art. 9º – neutralidade de rede.

6.2. Jurisprudência Relevante

- STJ, REsp 1.660.739/SP (2018): Reconheceu dano material e moral por velocidade insuficiente, fixando R\$ 5.000,00 por cliente.
- TJSP, Apelação nº 1038170-12.2019.8.26.0114: Vivo condenada por velocidade inferior.
- MPMA vs. Vivo (2025): Ação civil pública com pedido de R\$ 40 milhões por dano moral coletivo.

7. RECOMENDAÇÕES

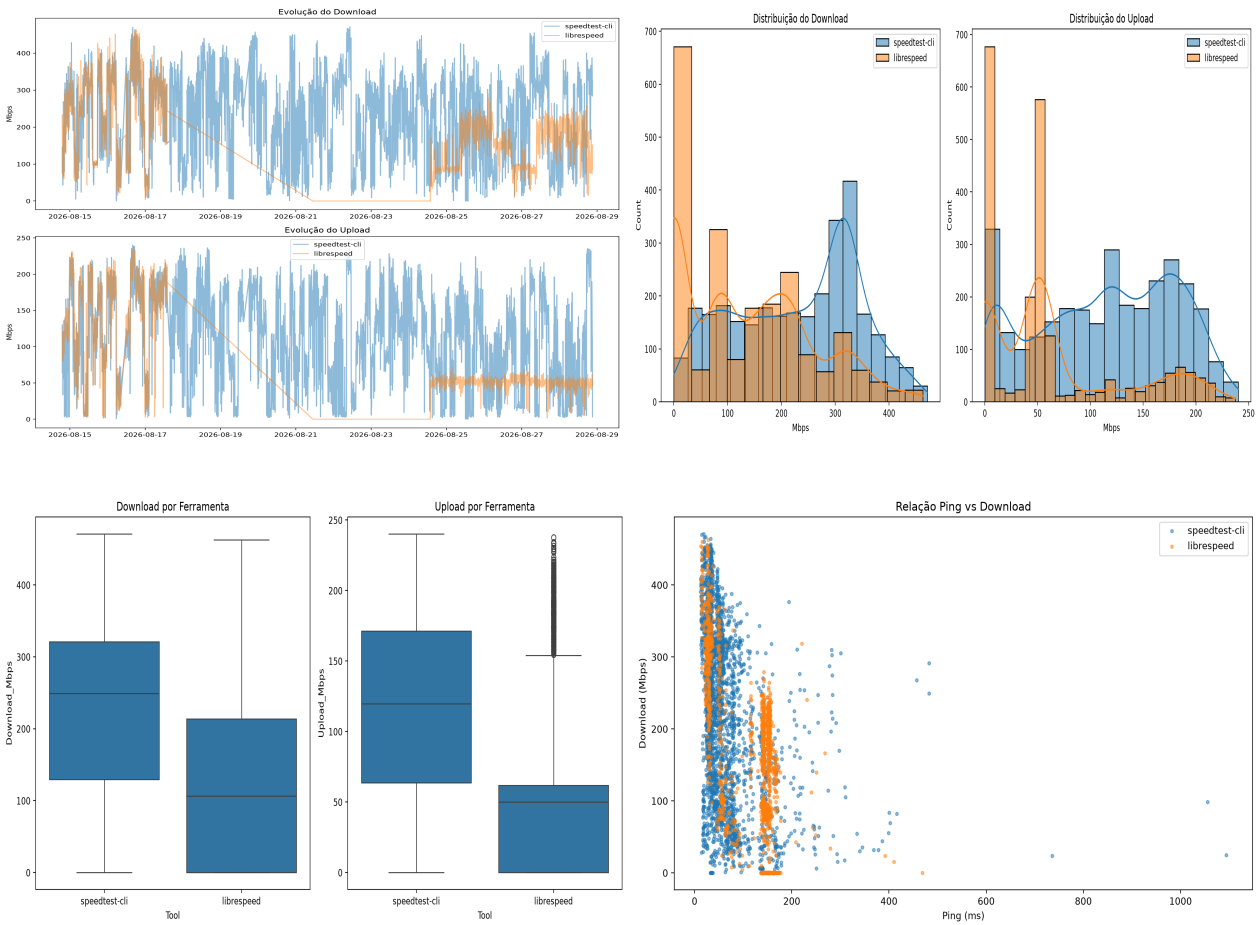
1. **Notificação extrajudicial à operadora** – Enviar notificação formal, com prazo de 15 (quinze) dias para que a operadora regularize a velocidade de download para, no mínimo, 80% do contratado (400 Mbps) e apresente comprovação da efetiva entrega do serviço, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. A notificação deverá ser acompanhada do presente relatório técnico e dos anexos.

2. **Ajuizamento de ação individual** – Caso não haja solução administrativa, propôr ação perante o Juizado Especial Cível ou Vara Cível competente, pleiteando: (a) restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42 do CDC (total estimado de R\$ 10.181,30); (b) indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com base nos precedentes do STJ e TJSP; (c) obrigação de fazer para que a operadora passe a faturar com transparência, discriminando a velocidade média mensal entregue e os incidentes de interrupção, com desconto automático proporcional.

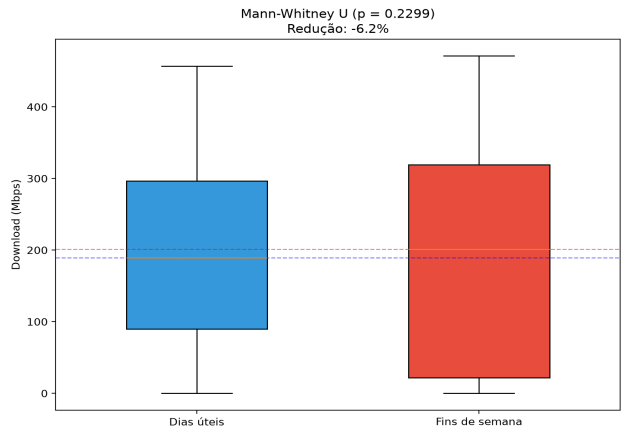
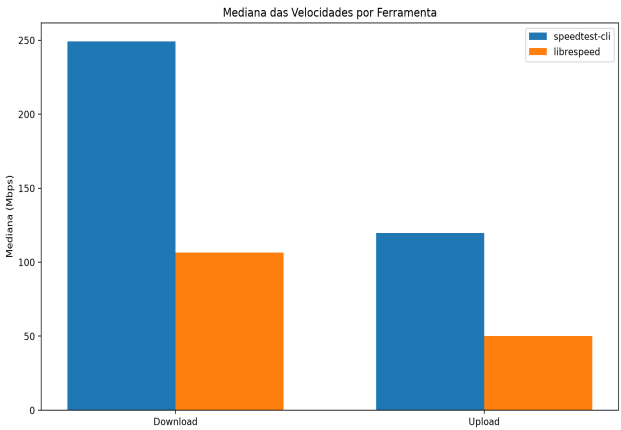
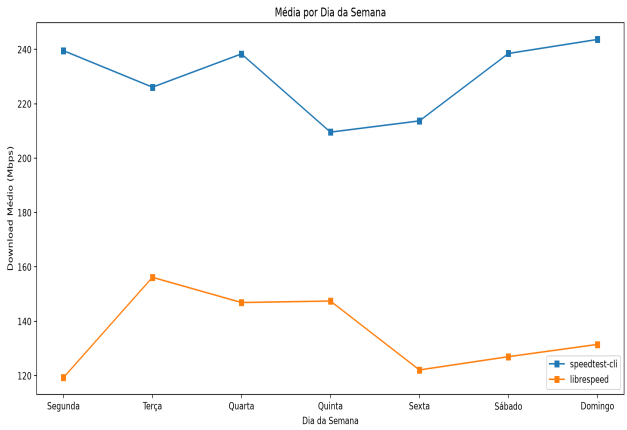
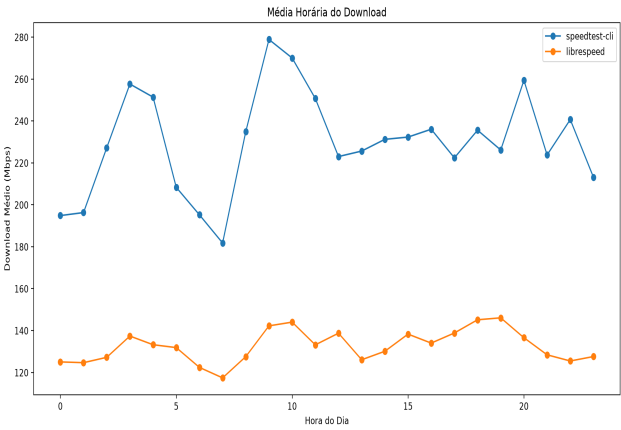
3. **Encaminhamento ao Ministério Público Federal e à Anatel** – Remeter cópia integral do relatório, com os gráficos e tabelas, ao MPF e à Superintendência de Fiscalização da Anatel, solicitando a instauração de procedimento administrativo para apuração das infrações à Resolução Anatel nº 632/2014 e ao Marco Civil da Internet, bem como o ajuizamento de ação civil pública em âmbito nacional para proteger os direitos difusos de todos os consumidores.

4. **Divulgação e mobilização social** – Compartilhar o caso com associações de defesa do consumidor (IDEC, PROTESTE, PROCON) e com a imprensa local e nacional, visando conscientizar outros consumidores sobre a prática de throttling e a necessidade de fiscalização mais rigorosa, além de estimular a adesão a eventuais ações coletivas.

8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS



8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS (continuação)



9. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisou 5174 testes de velocidade (speedtest-cli e LibreSpeed) realizados entre 14/08/2026 a 28/08/2026. A velocidade mediana de download foi de 191.7 Mbps, o que representa apenas 38.3% da velocidade contratada (500 Mbps). A mediana de upload foi de 78.8 Mbps (31.5% do contratado) e o ping médio foi de 59.2 ms. Não foi possível confirmar throttling por falta de dados significativos. Com base na velocidade entregue, o prejuízo financeiro individual acumulado em 48 meses é de R\$ 5.090,65. Esta perda, quando considerada para uma possível ação coletiva, pode ultrapassar R\$ 45.407.923,20.

Localidade: Guaxupé, MG, Brasil

Data da emissão: 28 de Agosto de 2026

Responsável Técnico

Advogado